

SITI RAWAIDA BINTI ZAINUL ARIFF

lwn

ABDUL RAHMAN BIN MD DIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel) pada 23 November 2021 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1443H]

Kes Mal No. 10000-017-0107-2019

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian di bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Encik Musa bin Awang daripada Tetuan M.A & Associates.*

Pegum Syarie Responden : *Encik Mostadza bin Md Halimi daripada Tetuan Mostadza Fadzil & Hafiz.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 4 Oktober 2019 terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam di dalam Kes Saman No: 10400-017-0138-2015 yang telah diberikan pada 24 September 2019.

[2] Notis Rayuan tersebut hendaklah diserahkan sama ada kepada Responden ataupun kepada Pegum Syarie Responden dalam masa empat belas hari dari keputusan diumumkan dan tarikh akhir penyerahan Notis Rayuan tersebut kepada

Responden ataupun kepada Peguam Syarie Responden adalah pada 7 Oktober 2019 seperti mana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 139 (4) dan (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut -

Seksyen 139. Notis rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[3] Penyampaian Notis Rayuan juga hendaklah diserahkan kepada Responden ataupun kepada Peguam Syarie Responden secara ke diri sepertimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 41 (1) ETMMSS 2003 seperti berikut -

Seksyen 41. Cara penyampaian

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

[4] Kami dapati berdasarkan kepada Afidavit (Tanpa Serahan) yang diangkat sumpah pada 29 November 2019, sesalinan Notis Rayuan tersebut telah cuba

disampaikan kepada Responden pada 7 Oktober 2019 jam 10.15 pagi tetapi Responden tiada di rumah dan dokumen tersebut ditinggalkan di dalam peti surat.

[5] Kami juga dapati berdasarkan kepada perenggan 3 Afidavit Serahan yang diangkat sumpah pada 19 November 2021, serahan Notis Rayuan telah cuba disampaikan kepada Responden pada 7 Oktober 2019 jam 4.00 petang tetapi Responden tiada di rumah dan ibu Responden telah menerima dokumen tersebut bagi pihak. Walaubagaimanapun tiada catatan tarikh pada Akuan Penerimaan ibu Responden yang dilampirkan di ekshibit HH 2.

[6] Kami menegaskan bahawa di dalam kes Mal, penyampaian dokumen hendaklah dibuat secara ke diri dengan pengecualian seperti yang diperuntukkan di dalam Seksyen 47 ETMMSS 2003 seperti berikut -

Seksyen 47. Kes khas

(1) Penyampaian kepada seseorang orang tak berkeupayaan hendaklah dibuat kepada penjaga ad litemnya, jika ada.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), Mahkamah boleh, atas permohonan, memerintahkan supaya penyampaian kepada seseorang orang tak berkeupayaan dibuat kepada mana-mana orang lain.

(3) Penyampaian kepada seseorang di dalam penjara hendaklah dibuat kepada pegawai yang menjaga penjara itu, yang hendaklah menyebabkan saman atau dokumen lain itu diberikan kepada orang itu.

(4) Penyampaian kepada mana-mana anggota Angkatan Tentera hendaklah dibuat kepada pegawai pemerintah atau adjutan unitnya, yang hendaklah menyebabkan saman atau dokumen lain itu diberikan kepada anggota itu.

[7] Oleh yang demikian penyampaian kepada ibu Responden adalah tidak termasuk di dalam kategori kes khas menurut Seksyen 47 di atas.

[8] Selain daripada penyampaian yang gagal diserahkan kepada Responden secara ke diri, kami juga dapati berdasarkan kepada perenggan 2 Afidavit Serahan yang diangkat sumpah pada 19 November 2021, sesalinan Notis Rayuan telah dihantar kepada Peguam Syarie Responden secara emel pada 7 Oktober 2019 jam 3.08 petang.

[9] Kami berpendapat penggunaan emel bukanlah salah satu instrumen penyampaian atau penyerahan dokumen mengikut undang-undang sebaliknya hanya berbentuk pemakluman sahaja. Komunikasi tersebut tidak mencapai ke tahap penyerahan dokumen seperti yang diperuntukkan di dalam Seksyen 41 ETMMSS 2003 seperti yang telah kami rujuk di dalam perenggan 3 di atas. Kami juga tidak menemui peruntukan undang-undang yang membenarkan penyerahan dokumen dibuat secara emel. Oleh yang demikian kami menolak penyampaian Notis Rayuan yang dibuat secara emel kepada Peguam Syarie Responden sebagai penyampaian yang sah menurut undang-undang.

[10] Kami juga merujuk kepada perenggan 3 Afidavit Serahan yang diangkat sumpah pada 17 September 2020 yang menyatakan bahawa sesalinan Notis Rayuan telah disampaikan kepada Peguam Syarie Responden pada 8 Julai 2020. Kami dapati penyampaian tersebut ternyata telah tidak mematuhi kehendak Seksyen 139 (8) ETMMSS 2003 yang menetapkan Notis Rayuan disampaikan dalam dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan iaitu dalam tempoh 14

hari. Ini adalah kerana tempoh masa daripada 24 September 2019 sehingga 8 Julai 2020 telah mencecah selama 302 hari.

[11] Afidavit Serahan bertarikh 17 September 2020 itu juga mengelirukan apabila ekshibit HH-1 yang dirujuk sebagai Laporan Penyampaian Notis Rayuan mencatatkan penyampaian dokumen Rekod Rayuan pada 8 Julai 2020 dan bukannya dokumen Notis Rayuan.

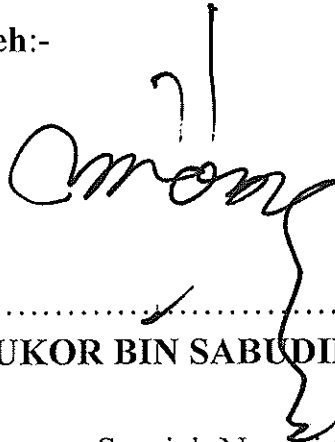
[12] Berdasarkan penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa penyerahan Notis Rayuan adalah tidak memenuhi kehendak Seksyen 139 (4) dan (8) ETMMSS 2003 walaupun Responden tidak mengemukakan sebarang bantahan terhadap perkara ini . Kami menegaskan bahawa kami amat menitik beratkan kepatuhan kepada tatacara penyampaian dokumen bagi kes rayuan ini dan oleh yang demikian kami mengarahkan kes rayuan ini dipulangkan ke pengurusan kes untuk melengkapkan tatacara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti prosiding kes rayuan ini maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

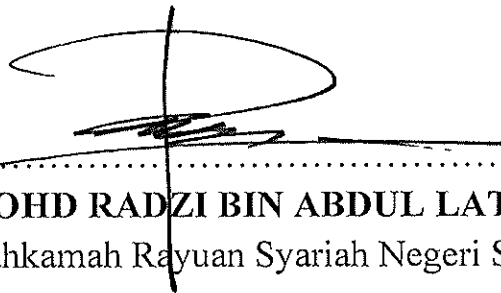
1. Kes Rayuan No: 10000-017-0107-2019 adalah dipulangkan ke pengurusan kes untuk melengkapkan tatacara.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor